

Zmluva o zriadení vecného bremena

číslo ŽSK: 986/2025/KRÚ

uzatvorená podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1. Povinný z vecného bremena

Názov:	Žilinský samosprávny kraj
Sídlo:	Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny orgán:	Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK
IČO:	37 808 427
DIČ:	202 162 66 95
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN:	IBAN SK48 8180 0000 0070 0050 3670

(ďalej ako „**ŽSK**“ alebo „**povinný z vecného bremena**“)

a

2. Oprávnení z vecného bremena

v rade 1:

Meno a priezvisko:	Juraj Grusman, rod. Grusman
Bytom:	Dolné Jaseno 256, 038 02 Turčianske Jaseno
Dátum nar.:	
Rod. číslo:	
Štátne občianstvo:	SR

a manželka

Meno a priezvisko:	Michala Grusmanová, rod. Balátová
Bytom:	Dolné Jaseno 256, 038 02 Turčianske Jaseno
Dátum nar.:	
Rod. číslo:	
Štátne občianstvo:	SR

v rade 2:

Meno a priezvisko:	JUDr. Soňa Pullmann, rod. Ducháčková
Bytom:	Dolné Jaseno 257, 038 02 Turčianske Jaseno
Dátum nar.:	

Rod. číslo :

Štátne občianstvo: SR

(ďalej ako „*oprávnení z vecného bremena*“)

(ďalej spolu aj ako „*zmluvné strany*“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku v **kat. území Turčianske Jaseno**, obec Turčianske Jaseno, okres Martin, a to:

- **pozemku parc. KN-C č. 2431 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24548 m²,**
ktorý je v prospech ŽSK zapísaný na LV č. 1989

(ďalej ako „*zaťažený pozemok*“).

2. Zaťažený pozemok je v správe správcu - organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK: *Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42 054 575* (ďalej len ako „*správca*“).

3. Oprávnení z vecného bremena vybudovali na zaťaženom pozemku *vodovodnú a elektrickú prípojku* vo vyznačenom rozsahu (85 m²) podľa dielu č. 1, (8 m²) podľa dielu č. 4, (6 m²) podľa dielu č. 5, (41 m²) podľa dielu č. 6, (1 m²) podľa dielu č. 7 a (29 m²) podľa dielu č. 8 geometrického plánu č. 137/2021, vyhotoveného spoločnosťou Georex, s.r.o., Maše Haľamovej 4413/11, 036 01 Martin, IČO: 44 474 458, Vierou Gonšorovou dňa 18.10.2021, autorizačne overeného Ing. Michalom Kráľom dňa 18.10. 2021, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, pod č. G1-1118/2021 dňa 25.10.2021 (ďalej ako „*GP č. 137/2021*“).

4. *Oprávnení z vecného bremena v rade 1* sú vlastníkmí nehnuteľností (BSM) nachádzajúcich sa v kat. území Turčianske Jaseno, obec Turčianske Jaseno, okres Martin, ktoré sú v prospech oprávnených z vecného bremena v rade 1, zapísané na liste vlastníctva (LV) č. 1988 v podiele 1/1 ako rodinný dom s. č. 256 na pozemku parc. KN-C č. 1277/4 a pozemky parc. KN-C č. 1277/2 orná pôda o výmere 555 m², parc. KN-C č. 1277/3 ostatná plocha o výmere 280 m² a parc. KN-C č. 1277/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m².

5. *Oprávnený z vecného bremena v rade 2* je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Turčianske Jaseno, obec Turčianske Jaseno, okres Martin, ktoré sú v prospech oprávneného z vecného bremena v rade 2, zapísané na liste vlastníctva (LV) č. 2129 v podiele 1/1 ako rodinný dom s. č. 257 na pozemku parc. KN-C č. 1278/4 a pozemky parc. KN-C č. 1278/2 orná pôda o výmere 456 m², parc. KN-C č. 1278/3 ostatná plocha o výmere 247 m² a parc. KN-C č. 1278/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m².

6. Zriadenie vecného bremena bolo v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja schválené uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 6/25 bod 10 písm. a) a b), ktoré bolo prijaté na rokovaní dňa 29.09.2025. Uznesenie je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok III. Vecné bremeno IN REM

1. *Povinný z vecného bremena a oprávnení z vecného bremena v rade 1* sa dohodli, že touto zmluvou zriaďuje povinný z vecného bremena odplatné vecné bremeno na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku parc. KN-C č. 2431 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24548 m², vo vyznačenom rozsahu (85 m²) podľa dielu č. 1, (8 m²) podľa dielu č. 4, (6 m²) podľa dielu č. 5, (41 m²) podľa dielu č. 6, (1 m²) podľa dielu č. 7 a (29 m²) podľa dielu č. 8 GP č. 137/2021,

v prospech každého vlastníka oprávnených nehnuteľností, zapísaných pre kat. územie Turčianske Jaseno na LV č. 1988, ako rodinný dom s. č. 256 na pozemku parc. KN-C č. 1277/4 a pozemky parc. KN-C č. 1277/2 orná pôda o výmere 555 m², parc. KN-C č. 1277/3 ostatná plocha o výmere 280 m² a parc. KN-C č. 1277/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m².

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každého vlastníka zaťaženého pozemku ako povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávnených z vecného bremena v rade 1 výkon práva:

- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia **vodovodnej a elektrickej prípojky**, vrátane ochranného pásma,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej a elektrickej prípojky alebo ich častí.

2. *Povinný z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena v rade 2* sa dohodli, že touto zmluvou zriaďuje povinný z vecného bremena odplatné vecné bremeno na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku parc. KN-C č. 2431 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24548 m², vo vyznačenom rozsahu (85 m²) podľa dielu č. 1, (8 m²) podľa dielu č. 4, (6 m²) podľa dielu č. 5, (41 m²) podľa dielu č. 6, (1 m²) podľa dielu č. 7 a (29 m²) podľa dielu č. 8 GP č. 137/2021,

v prospech každého vlastníka oprávnených nehnuteľností, zapísaných pre kat. územie Turčianske Jaseno na LV č. 2129 ako rodinný dom s. č. 257 na pozemku parc. KN-C č. 1278/4 a pozemky parc. KN-C č. 1278/2 orná pôda o výmere 456 m², parc. KN-C č. 1278/3 ostatná plocha o výmere 247 m² a parc. KN-C č. 1278/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m².

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každého vlastníka zaťaženého pozemku ako povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávneného z vecného bremena v rade 2 výkon práva:

- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia **vodovodnej a elektrickej prípojky**, vrátane ochranného pásma,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej a elektrickej prípojky alebo ich častí.

Článok IV.

Odplata za zriadenie vecného bremena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za zriadenie vecného bremena zaplatia *oprávnení z vecného bremena v rade 1* povinnému z vecného bremena spoločne a nerozdielne jednorazovú odplatu vo výške **510,00 EUR** (slovom: päťstodesať eur), ktorá bola stanovená dohodou.

2. Oprávnení z vecného bremena v rade 1 sa zaväzujú zaplatiť povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške **510,00 EUR** (slovom: päťstodesať eur) pred podaním návrhu na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy, a to **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy bezhotovostne na číslo účtu/IBAN: **SK48 8180 0000 0070 0050 3670 vedeného v Štátnej pokladnici pod variabilným symbolom číslo 3182025063.**

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za zriadenie vecného bremena zaplatí *oprávnený z vecného bremena v rade 2* povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške **510,00 EUR** (slovom: päťstodesať eur), ktorá bola stanovená dohodou.

4. Oprávnený z vecného bremena v rade 2 sa zaväzuje zaplatiť povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške **510,00 EUR** (slovom: päťstodesať eur) pred podaním návrhu na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy, a to **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy bezhotovostne na číslo účtu/IBAN: **SK48 8180 0000 0070 0050 3670 vedeného v Štátnej pokladnici pod variabilným symbolom číslo 3182025063.**

Článok V.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú, že:

- po zásahu do cestného telesa cesty III. triedy č. III/2148 a zaťaženého pozemku tieto uvedú do pôvodného stavu na vlastné náklady,
- pri rekonštrukcii cesty III. triedy č. III/2148, pri jej modernizácii, oprave, uložení inžinierskych sietí, kanalizácie a/alebo jej odvodnení, alebo pri iných úpravách vyvolaných Žilinským samosprávnym krajom alebo správcom cesty, ktorými dôjde k vyvolaným úpravám vodovodnej a elektrickej prípojky, zabezpečia realizáciu týchto vyvolaných úprav sami alebo prostredníctvom tretích osôb a že tieto vyvolané úpravy bude financovať na vlastné náklady. V prípade, ak oprávnení z vecného bremena nesplnia povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, sú povinní uhradiť Žilinskému samosprávnemu kraju alebo Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja všetky náklady, ktoré vynaložili na realizáciu týchto vyvolaných úprav na základe písomnej výzvy a v lehote v nej určenej.

2. Oprávnení z vecného bremena sú povinní pri výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu počínať si riadne a najmä tak:

- aby nedochádzalo k prekážkam brániacim riadnemu užívaniu, údržbe, opravám a rekonštrukcii zaťaženého pozemku a ďalšieho majetku ŽSK nad mieru potrebnú pre výkon práv zodpovedajúcich vecnému bremenu,
- aby nedochádzalo k hrozbe poškodenia alebo zničenia alebo k poškodeniu alebo zničeniu zaťaženého pozemku a ďalšieho majetku ŽSK,
- aby boli zabezpečené pravidelné kontroly/skúšky/revízie vodovodnej a elektrickej prípojky v zmysle platnej legislatívy,
- aby sa predchádzalo poruchám (haváriám), ktoré by mohli ohroziť zaťažený pozemok.

3. Za účelom zabezpečenia riadneho výkonu práv zodpovedajúcich vecnému bremenu sa oprávnení z vecného bremena zaväzujú, že budú pri výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu postupovať v súčinnosti so správcom, ako aj v súčinnosti s každým iným ďalším správcom zaťaženého pozemku; a ak by takých osôb nebolo, tak v súčinnosti s povinným z vecného bremena. Správca a/alebo povinný z vecného bremena sa v tejto súvislosti zaväzujú poskytnúť oprávneným z vecného bremena všetku potrebnú súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať.

4. Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu do zaťaženého pozemku a cesty povinného z vecného bremena, a že tieto uvedú na vlastné náklady minimálne do rovnakého stavu, v akom boli pred vykonaním zásahu. V prípade, ak oprávnení z vecného bremena neuvedú zaťažený pozemok a cestu po vykonaní zásahu v lehote do 60 dní po ukončení prác do pôvodného stavu, a to i napriek výzve povinného z vecného bremena na uvedenie pozemku do pôvodného stavu, môže tak urobiť povinný z vecného bremena a/alebo správca na náklady oprávnených z vecného bremena. Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú preukázateľne vynaložené náklady na uvedenie zaťaženého pozemku do pôvodného stavu uhradiť povinnému z vecného bremena na základe písomnej výzvy vlastníka a/alebo správcu zaťaženého pozemku a cesty v lehote v nej určenej.

5. Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú postupovať pri výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu v súlade s platnou legislatívou.

6. V prípade, ak oprávnení z vecného bremena pri výkone oprávnení podľa tejto zmluvy spôsobia na majetku vlastníka zaťaženého pozemku škodu, sú povinní nahradiť ju.

Článok VI.

Platnosť a účinnosť zmlúv

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Oprávnení z vecného bremena berú na vedomie to, že táto zmluva je v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v spojení s ust. § 47a Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou. Oprávnení z vecného bremena berú ďalej na vedomie, že táto zmluva bude zároveň zverejnená aj na webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností vyhotovia a podajú oprávnení z vecného bremena samostatne, až po overení úhrady dohodnutej odplaty za zriadenie vecného bremena, nie však skôr, ako táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka, t. j. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady (najmä náklady na správne poplatky a notárske poplatky), ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zaväzujú znášať a hradiť oprávnení z vecného bremena.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nebude možné zapísať právo zodpovedajúce vecnému bremenu do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, zmluvné strany sú povinné spoločne odstrániť vadu brániacu zápisu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na základe tejto zmluvy a to pri zachovaní zmyslu a účelu tejto zmluvy.

5. Oprávnení z vecného bremena nadobudnú práva zodpovedajúce vecnému bremenu právoplatným rozhodnutím Okresného úradu Martin, katastrálneho odboru, o povolení vkladu vecného bremena.

Článok VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky listiny, ktorými sa medzi nimi zakladajú, menia alebo zanikajú práva a povinnosti, si budú doručovať buď ako poštové zásielky určené do vlastných rúk alebo osobne. Na doručovanie zásielok sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v platnom znení o doručovaní súdnych zásielok určených do vlastných rúk.

2. Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomne uzavretých dodatkov odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami.

3. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v **6-tich rovnopisoch**, dva (2) rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Martin, katastrálny odbor, dva (2) rovnopisy sú určené pre ŽSK a dva (2) rovnopisy sú určené pre oprávnených z vecného bremena.

5. Táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

Osobné údaje uvedené v tejto zmluve sú spracúvané, archivované a likvidované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (Nariadenie GDPR). ŽSK spracúva poskytnuté údaje v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné

nájsť na webovom sídle ŽSK <http://www.zilinskazupa.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>.

V Žiline, dňa

V Žiline, dňa

Povinný z vecného bremena:

Oprávnení z vecného bremena:

v rade 1:

Ing. Erika Jurinová
predsedníčka ŽSK

Juraj Grusman

Michala Grusmanová

v rade 2:

JUDr. Soňa Pullmann

**Uznesenie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
konaného dňa 29. septembra 2025**

Uznesenie 6/25

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja

10. s c h v a ľ u j e

podľa ust. Čl. 41 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:

a) zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie **vodovodnej a elektrickej prípojky** na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území **Turčianske Jaseno**, obec Turčianske Jaseno, okres Martin, zapísanom na LV č. **1989** v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, v správe správcu: *Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42 054 575*, ako

- **parc. KN-C č. 2431 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24548 m²,**

vo vyznačenom rozsahu **(85 m²) podľa dielu č. 1, (8 m²) podľa dielu č. 4, (6 m²) podľa dielu č. 5, (41 m²) podľa dielu č. 6, (1 m²) podľa dielu č. 7 a (29 m²) podľa dielu č. 8** geometrického plánu č. 137/2021, vyhotoveného spoločnosťou Georex, s.r.o., Maše Haľamovej 4413/11, 036 01 Martin, IČO: 44 474 458, Vierou Gonšorovou dňa 18.10. 2021, autorizačne overeného Ing. Michalom Kráľom dňa 18.10. 2021, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, pod č. G1-1118/2021 dňa 25.10. 2021,

- **v prospech každého vlastníka oprávnených nehnuteľností**, zapísaných pre kat. územie Turčianske Jaseno na LV č. 1988 ako rodinný dom s. č. 256 na pozemku parc. KN-C č. 1277/4 a pozemky parc. KN-C č. 1277/2 orná pôda o výmere 555 m², parc. KN-C č. 1277/3 ostatná plocha o výmere 280 m² a parc. KN-C č. 1277/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m².

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každého vlastníka zaťaženého pozemku, ako povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku výkon práva:

- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia **vodovodnej a elektrickej prípojky**, vrátane ochranného pásma,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej a elektrickej prípojky alebo ich častí.

Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatia oprávnení povinnému z vecného bremena **jednorazový odplatu** vo výške **510,00 €**. Cena bola stanovená v zmysle dohody.

b) zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie **vodovodnej a elektrickej prípojky** na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území **Turčianske Jaseno**, obec Turčianske Jaseno, okres Martin, zapísanom na LV č. **1989** v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny

kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, v správe správcu: *Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42 054 575*, ako

- **parc. KN-C č. 2431 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24548 m²,**

vo vyznačenom rozsahu **(85 m²) podľa dielu č. 1, (8 m²) podľa dielu č. 4, (6 m²) podľa dielu č. 5, (41 m²) podľa dielu č. 6, (1 m²) podľa dielu č. 7 a (29 m²) podľa dielu č. 8** geometrického plánu č. 137/2021, vyhotoveného spoločnosťou Georex, s.r.o., Maše Haľamovej 4413/11, 036 01 Martin, IČO: 44 474 458, Vierou Gonšorovou dňa 18.10. 2021, autorizačne overeného Ing. Michalom Kráľom dňa 18.10. 2021, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, pod č. G1-1118/2021 dňa 25.10. 2021,

- **v prospech každého vlastníka oprávnených nehnuteľností**, zapísaných pre kat. územie Turčianske Jaseno na LV č. 2129 ako rodinný dom s. č. 257 na pozemku parc. KN-C č. 1278/4 a pozemky parc. KN-C č. 1278/2 orná pôda o výmere 456 m², parc. KN-C č. 1278/3 ostatná plocha o výmere 247 m² a parc. KN-C č. 1278/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m².

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každého vlastníka zaťaženého pozemku, ako povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku výkon práva:

- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia **vodovodnej a elektrickej prípojky**, vrátane ochranného pásma,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej a elektrickej prípojky alebo ich častí.

Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený povinnému z vecného bremena **jednorazový odplatu** vo výške **510,00 €**. Cena bola stanovená v zmysle dohody.

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka

Žilina 8. októbra 2025

Za správnosť Alena Alkas